



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE

in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n. 10384/2023 R.G. il 23.2.2023 e vertente tra

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rappazzo, giusta procura in calce all'atto di citazione

APPELLANTE

e

CP_1, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Iovane, giusta procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio

APPELLATO

nonché

Controparte_2 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cassiani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 13685/2022 del Giudice di Pace di Roma del 14.6.2022, depositata in Cancelleria in data 14.7.2022

Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da rispettivi atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 8.2.2023 la sig.ra *Parte_1* proponeva appello avverso la sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Roma con la quale, previo rigetto della domanda di accertamento negativo del credito di Eni Gas e Luce s.p.a. proposta dal sig. *CP_1* in riferimento alla fattura n. 1931364315 del 6.9.2019 e condanna del predetto al pagamento, in favore della Eni Gas e Luce s.p.a., dell'importo di € 1.956,50 di cui alla fattura sopra indicata, veniva, in accoglimento della domanda di garanzia e manleva spiegata dall'attore nei suoi confronti, disposta la sua condanna a manlevare il sig. *CP_1* da quanto oggetto di condanna del predetto in favore di Eni Gas e Luce s.p.a. e chiedeva disporvi l'integrale riforma della decisione impugnata; si costituivano in giudizio il sig. *CP_1* e la *Controparte_2* (già Eni s.p.a.) che, nel rappresentare la correttezza della sentenza impugnata, chiedevano il rigetto dell'interposto gravame.

In corso di causa, acquisito il fascicolo d'ufficio del precedente grado di giudizio, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 5.6.2024 e la causa, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva che i capi n. 1) e 2) della sentenza gravata (ossia la statuizione di rigetto della domanda di accertamento negativo del credito di Eni s.p.a. di cui alla fattura n. 1931364315 del 6.9.2019 e quella di condanna del *CP_1* al pagamento, in favore di Eni Gas e Luce s.p.a., dell'importo di € 1.956,50) non sono state fatte oggetto di gravame, né in via principale né in via incidentale, con conseguente formazione del giudicato su tali capi della sentenza e palese ultroneità di tutte le difese svolte dalla [...] *Controparte_2* nell'ambito del presente grado di giudizio, in cui la residua ed unica materia del contendere attiene all'impugnazione del capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata, avente ad oggetto l'accoglimento della domanda di manleva proposta dal sig. *CP_1* nei confronti della odierna appellante (ossia materia inerente ai rapporti interni tra il *CP_1* e la *Pt_1* cui [...] *Controparte_2* per sua stessa ammissione, resta completamente estranea).

Nel merito, si rileva che le doglianze mosse in atto introduttivo dall'appellante alla decisione del primo giudice attengono, essenzialmente, al rilievo della errata valutazione giuridica e fattuale dell'esistenza di un ipotetico patto di manleva sussistente *inter partes* che, in realtà, non sarebbe mai sussistito né intercorso tra gli odierni contendenti; mutando la prospettazione giuridica offerta in atto di citazione, parte appellante in sede di scritti conclusionali prospetta una diversa qualificazione giuridica dei fatti di causa, ipotizzando che l'assegnazione della casa coniugale alla **Pt_1** in sede di accordi di separazione avrebbe comportato una (non meglio argomentata e spiegabile) cessione di tutti i contratti di somministrazione in favore della predetta ai sensi dell'art. 1406 c.c. con conseguente assunzione, da parte del **CP_1** (cedente), della qualità di fidejussore a garanzia dell'adempimento dei contratti medesimi.

L'appello è infondato e, come tale, non risulta meritevole di accoglimento.

In primo luogo si osserva, in riferimento alle difese svolte da parte appellante in atto di citazione, che la decisione impugnata non si fonda sull'assunto della sussistenza di un contratto di garanzia tra il **CP_1** e la **Pt_1** per la regolare esecuzione dei contratti di somministrazione (l'esistenza di un patto di tal genere e contenuto non è mai stata dedotta o allegata da nessuna delle parti e nemmeno ipotizzata dal primo giudice), ma qualifica (sia pure implicitamente) la domanda proposta dal **CP_1** come domanda di garanzia impropria nei confronti della **Pt_1** fondata sulla circostanza dell'esclusivo possesso, godimento ed utilizzo, da parte della predetta, dell'immobile servito dall'utenza del gas per la quale era stata emessa la contestata fatturazione.

E' ampiamente noto che, quando l'affermazione della responsabilità dell'obbligato principale e del garante trovano fondamento nel medesimo titolo, la garanzia si definisce propria, mentre, laddove la responsabilità dell'uno o dell'altro traggano origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse (come nella fattispecie in esame, in cui la responsabilità del **CP_1** verso Eni s.p.a. trova la propria fonte nel contratto di somministrazione, mentre la responsabilità della **Pt_1** estranea al rapporto contrattuale tra i primi due, trova la propria fonte nell'occupazione e godimento esclusivi dell'immobile), la garanzia si configura come impropria; in tali ipotesi il soggetto che agisce in manleva pretende di riversare nella sfera giuridica del garante le

conseguenze negative della sua soccombenza (sicché la soccombenza del garantito rappresenta il presupposto per l'esistenza stessa dell'obbligo del garante).

Nella fattispecie in esame, il fondamento della domanda di garanzia (impropria) che il CP_1 ha spiegato nei confronti della odierna appellante trova la propria *causa petendi* nella circostanza (incontestata e pure ammessa dalla Pt_1 in sede di interrogatorio formale reso nella pregressa fase di giudizio) dell'esclusivo godimento e possesso dell'immobile servito dalla fornitura di gas in contestazione da parte della predetta, il che giustifica, ai sensi dell'art. 2041 c.c., la sua condanna al pagamento (in manleva del formale contraente) dei corrispettivi delle somministrazioni di cui la stessa ha goduto e beneficiato in via esclusiva.

Del tutto inconferente, poi, il richiamo ad una presunta (e mai dimostrata) cessione del contratto di somministrazione, di cui difettano i presupposti fondanti (quale l'accordo trilaterale tra tutte le parti) ed alla conseguente assunzione, da parte del preteso cedente (CP_1, della veste di fidejussore ai sensi dell'art. 1410, comma 2, c.c. delle obbligazioni del cessionario (Pt_1 per la corretta esecuzione del contratto (non vi è traccia agli atti del presente giudizio di alcuna ipotetica dichiarazione di assunzione di garanzia da parte del CP_1 per la corretta esecuzione del contratto da parte della Pt_1); contrariamente alle singolari ricostruzioni giuridiche di parte appellante, le parti del contratto di somministrazione, all'epoca di emissione della fattura per cui è causa, erano il CP_1 ed Eni s.p.a., senza che alcuna cessione del contratto si sia mai verificata e formalizzata tra tutte e tre le parti del presente giudizio, mentre la fondatezza della domanda di garanzia impropria spiegata dal CP_1 nei confronti della odierna appellante discende dall'indebito arricchimento della stessa ai danni del formale contraente, in quanto soggetto detentore dell'immobile e beneficiario in via esclusiva della somministrazione oggetto di giudizio.

Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'appello, con la integrale conferma della decisione impugnata; le spese relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, sono poste a carico di parte appellante in ragione della sua piena soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* ,
con atto di citazione notificato in data 8.2.2023 nei confronti di *CP_1* e della [...] *Controparte_2*
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni altra istanza ed
eccezione disattese, così provvede:

1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 13685/2022 del Giudice di Pace di
Roma del 14.6.2022, depositata in Cancelleria in data 14.7.2022;---

2) condanna l'appellante al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, che
liquida in complessivi € 633,00 in favore di ciascuna delle parti appellate, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.---

Roma, 18.11.2024

Il Giudice

dr.ssa Andreina Gagliardi